



P U T U S A N

Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Rahman Maulana Ishak Bin Musa;
2. Tempat lahir : Surabaya, 20 September 2002;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling
Kec. Wonokromo Kota Surabaya (berdasarkan NIK :
3578042009020013);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rahman Maulana Ishak Bin Musa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan 7 Juni 2025;

Terdakwa Rahman Maulana Ishak Bin Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 10 April 2026;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Sulton Abdurohman Bin Musa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DKA Tegal 59 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Sawunggaling
Kec. Wonokromo Surabaya (Berdasarkan NIK E-
KTP : 3578041007970008);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sulton Abdurohman Bin Musa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., M.H., M.Kn., CTL, CPM, CPArb, Fahmi Ardiyanto, S.H., Ahmad Bahrul Efendi, S.h., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Suparman & Partners" yang beralamat di Jl.Semampir Barat II No.11 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2025 dengan Register Nomor : 1439/NK/XII/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 November 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA bersama-sama dengan terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan dan denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing masing 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (satu) bungkus plastic klip sabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, dengan berat netto 345,34 (tiga ratus empat puluh lima koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bersih 4 (empat) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya, dengan berat netto 3,713 (tiga koma tujuh ratus tiga belas) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi total 29 (dua puluh Sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12.54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya, dengan berat netto 11,645 (sebelas koma enam ratus empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor wa bussines 6281936630112 tidak ada, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam beserta simcardnya 6285183783788 IMEI1 862837067308611 IMEI2 862837067309603



MODEL 10DD740CCT0013Z Model v2231, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 5 (lima) pack plastic kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk extacy warna merah muda dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk extacy warna kuning dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya dengan berat nettp 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan tidak ada merk, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya 62895339343721 IMEI 866471059369096 IMEI2 866471059369088 Nomer Seri SOPMBVFQHIAMINLN, 1 (satu) buah brankan warna merah, 4 (empat) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna putih dengan jumlah total keseluruhan 3.640 (tiga ribu enam ratus empat puluh) butir

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan 9Pldoi) Terdakwa Rahman Maulana Ishak dan Sulton Abdurrohman atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman Maulana Ishak dan Sulton Abdurrohman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa Rahman Maulana Ishak dan Sulton Abdurrohman dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa Rahman Maulana Ishak dan Sulton Abdurrohman dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I.Rahman Maulana Ishak Bin Musa bersama-sama dengan Terdakwa II. Sulton Abdurrohman Bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Percobaan atau permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan membebaskan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Pengganti Denda berupa Pidana Penjara selama subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan ketentuan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti tetap pada amar Tuntutan Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA dan terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni dalam kamar rumah DKA Tegal 59 Rt.005 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram yaitu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 358 (tiga ratus lima puluh delapan) gram, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Unit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 bertempat dipinggir jalan Basuki Rahmat Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, pada saat ditangkap ditemukan barang narkotika di jok sepeda motor terdakwa (barang narkotika tersebut sebagai barang bukti terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam perkara terpisah/ perkara lain) selain itu ditemukan percakapan antara terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dengan INDRA (DPO) melalui WA memberitahukan ada barang yang harus diranjau, terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA memberitahu kepada INDRA (DPO) bahwa yang menjadi kurir mengambil ranjauan tersebut adalah saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) dan INDRA (DPO) juga menanyakan nomer telpon saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) kepada terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA karena INDRA (DPO) juga menghubungi langsung kepada saksi MOCH AGUS

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri), selain terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA

- Bahwa saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) sebagai kurir untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dari terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali meranjau dan terdakwa sendiri sudah membeli narkoba jenis sabu dari INDRA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. petugas juga melakukan pengecekan terhadap HP terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA ditemukan percakapan dengan MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) yang isinya “ bos udah disuruh merapat bungurasih, saya berangkat sekarang ya bos “ artinya MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) sudah dihubungi oleh INDRA (DPO), setelah sabu diambil oleh MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) selanjutnya dibawa kerumah terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA melakukan penyimpanan barang hasil ranjauan dari saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri), dari informasi itulah petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA sekitar pukul 12.40 Wib bertempat di dalam kamar rumah DKA Tegal 59 Rt.005 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, kemudian mengecek Hp terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA dan didalamnya berisi pesan whatsapp dengan istri dari terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang intinya terdakwa disuruh memindahkan barang-barang berupa sabu milik terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA lalu oleh terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA narkoba jenis sabu tersebut disimpan digudang lantai 2, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditempat terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA disana terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA menunjukkan tas ransel hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 352 (tiga ratus lima puluh



dua) beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir exstasy logo TMT warna kuning dengan berat 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) beserta bungkusnya dan plastic klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 6 (enam) gram beserta bungkusnya, semua barang tersebut milik terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang nantinya akan diedarkan atau dijual kembali kepada pembeli dengan cara diranjau;

- Bahwa mereka terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab No.05098/NNF/2021 tanggal 26 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti = No.16626/2025/NNF s/d 16633/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benaar Kristal Metemfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
= 16634/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: MDMA (3,4- Metilenddioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA dan terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni dalam kamar rumah DKA Tegal 59 Rt.005 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip



berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat 358 (tiga ratus lima puluh delapan) gram perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Unit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 bertempat dipinggir jalan Basuki Rahmat Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, pada saat ditangkap ditemukan barang narkoba di jok sepeda motor terdakwa (barang narkoba tersebut sebagai barang bukti terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam perkara terpisah/ perkara lain) selain itu ditemukan percakapan antara terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dengan INDRA (DPO) melalui WA memberitahukan ada barang yang harus diranjau, terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA memberitahu kepada INDRA (DPO) bahwa yang menjadi kurir mengambil ranjauan tersebut adalah saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) dan INDRA (DPO) juga menanyakan nomer telpon saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) kepada terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA karena INDRA (DPO) juga menghubungi langsung kepada saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri), selain terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA
- Bahwa saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) sebagai kurir untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dari terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali meranjau dan terdakwa sendiri sudah membeli narkoba jenis sabu dari INDRA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali . Untuk pengecekan terhadap HP terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA ditemukan percakapan dengan MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) yang isinya “ bos udah disuruh merapat bungurasih, saya berangkat sekarang ya bos “ artinya MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) sudah dihubungi oleh INDRA (DPO), setelah sabu diambil oleh MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) selanjutnya dibawa kerumah terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA



- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA melakukan penyimpanan barang hasil ranjauan dari saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri), dari informasi itulah petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA sekitar pukul 12.40 Wib bertempat di dalam kamar rumah DKA Tegal 59 Rt.005 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, kemudian mengecek Hp terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA dan didalamnya berisi pesan whatsapp dengan istri dari terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang intinya terdakwa disuruh memindahkan barang-barang berupa sabu milik terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA lalu oleh terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA narkoba jenis sabu tersebut disimpan digudang lantai 2 , selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditempat terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA disana terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA menunjukkan tas ransel hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 352 (tiga ratus lima puluh dua) beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir exstasy logo TMT warna kuning dengan berat 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) beserta bungkusnya dan plastic klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 6 (enam) gram beserta bungkusnya, semua barang tersebut milik terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang disimpan oleh terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK BIN MUSA;
- Bahwa mereka terdakwa tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab No.05098/NNF/2021 tanggal 26 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti
= No.16626/2025/NNF s/d 16633/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benaar Kristal Metemfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



= 16634/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: MDMA (3,4- Metilenddioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONI AKBAR TRILAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sulton Abdurohman bin Musa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Basuki Rahmat Kel.Embong Kaliasin Kec.Genteng Kota Surabaya yang ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip besar berisi 60 (enam puluh) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabudengan berat keseluruhan 111,73 (serratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang berada didalam jok sepeda motor Honda Pcx warna hitam dengan Nomor Polisi : L 3117 BAY, kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi dan pengecekan handphone Terdakwa Sulton Abdurohman Bin Musa dan ditemukan percakapan antara Sulton Abdurohman Bin Musa dengan Moch Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap (berkas terpisah) yang isinya bahwa Moch.Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap sudah dihubungi oleh orang suruhan Indra (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu, peras dari Moch.Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap adalah kurir dari Sulton Abdurohman Bin Musa dan membantu Sulton Abdurohman Bin Musa dalam hal mengedarkan sabu dengan cara diranjau;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekitar pukul 11.50 WIB didalam rumah Bagong Ginayan 6/71 RT.008 RW.003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kemudian saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dari terdakwa II



SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang turut membantu terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam hal mengedarkan Sabu dengan cara diranjau yaitu terhadap saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) yang saat itu sedang tidur di dalam kamar, lalu melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan /pakaian/rumah/tempat tinggal yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Merah Muda dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Kuning dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan yang berada diatas lantai dan menemukan 4 (empat) botol plastik warna Putih berisi Sediaan Farmasi Obat Keras jenis Pil dengan logo "LL" warna Putih yang teletak disamping tempat tidur saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH). Setelah itu melakukan interogasi kepada saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) mengenai keterkaitan dengan terdakwa II SULTON ABDUROHMAN bin MUSA, dan diakui bahwa sering membantu terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam hal mengedarkan Sabu dan mengambil ranjauan Sabu yang mana yang terakhir kali saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) berhasil mengambil barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan cara diranjau sebesar 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 di Jl. Ahmad Yani Surabaya. Lalu sesuai pengakuan saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) , setelah saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) mengambil ranjauan shabu di Jl. A. Yani Surabaya dan saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) meletakkan shabu tersebut di lemari pakaian kosnya terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib yang saat itu di dalam kosnya ada terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang merupakan adik kandung dari



terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA selanjutnya pada hari Kamis 05 Juni 2025 sekitar pukul 12.40 Wib di dalam rumah DKA Tegal 59 RT. 005 RW. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, petugas melakukan pengembangan kasus sesuai dengan hasil interogasi dari saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa I RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang saat itu sedang main playstation.

- Bahwa pada saat saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian setelah melakukan interogasi dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Jalan Bagong Ginayan I No.1J Kec. Wonokromo Kota Surabaya, saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian mengamankan sdri. ELLYN DWI FEBRIYANTI dan kemudian terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA baru mengakui bahwa sebenarnya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang memindah dan menyimpan shabunya di rumah terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di TKP sebelumnya tepatnya di kamar gudang lantai 2. Kemudian petugas kembali ke rumah terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kemudian ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu di kamar gudang lantai 2. Selanjutnya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA menunjukkan tas ransel hitam yang dibuka yang berisi bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip shabu dengan berat total ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm 12,54$ (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total ± 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- Klip 1 dengan berat 100,44 gram.
- Klip 2 dengan berat 100,48 gram.
- Klip 3 dengan berat 100,47 gram.
- Klip 4 dengan berat 50,61 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- Klip 5 dengan berat 4,21 gram.
- Klip 6 dengan berat 0,63 gram.
- Klip 7 dengan berat 0,58 gram.
- Klip 8 dengan berat 0,58 gram.

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:

- Klip A berisi 10 butir dengan berat 4,34 gram.
- Klip B berisi 10 butir dengan berat 4,31 gram.
- Klip C berisi 9 butir dengan berat 3,89 gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor WA Business 6281936630112.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 6285183783788.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.

- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

- 5 (lima) pack plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah sendok warna putih.

- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih.

- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam.

- 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa barang bukti berupa shabu dan extacy tersebut ditemukan didalam tas ransel yang di simpan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di kamar gudang lantai 2 di rumah yang beralamatkan di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya berada dalam bungkus kresek warna hitam yang di masukkan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA langsung kedalam tas ransel warna hitam.



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya berada dalam kotak kardus warna biru yang dimasukkan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA ke dalam tas ransel hitam.

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm 12,54$ (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya berada dalam kotak kardus warna biru yang saksi masukkan ke dalam tas ransel hitam.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA, jika ingin pakai biasanya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA meminta shabu ke terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA, lalu terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA diberi shabu paketan hemat secara gratis oleh terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA sekitar seminggu sebanyak satu sampai dua kali atau jika lagi ingin pakai terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA selalu meminta.

- Bahwa terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA tidak pernah membeli shabu / extacy kepada terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA karena terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA biasanya diberi gratis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa I. tidak tahu isi dari tas ransel warna hitam, Terdakwa I. hanya diminta oleh istri dari terdakwa II. Sulton Abdurohman untuk membersihkan kamar, lalu Terdakwa I. meletakkan tas tersebut ke lantai 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. Sulton Abdurohman memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Ahmad Kolili bukan kurir dari Terdakwa II. Sulton Abdurohman, Ahmad Kolili disuruh oleh Indra, Terdakwa II. Sulton Abdurohman tidak tahu mengenai sabu yang disimpan oleh Agus Kolili di dalam kamar kos tersebut;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;



- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sulton Abdurohman bin Musa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Basuki Rahmat Kel.Embong Kaliasin Kec.Genteng Kota Surabaya yang ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip besar berisi 60 (enam puluh) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 111,73 (serratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang berada didalam jok sepeda motor Honda Pcx warna hitam dengan Nomor Polisi : L 3117 BAY, kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi dan pengecekan handphone Terdakwa Sulton Abdurohman Bin Musa dan ditemukan percakapan antara Sulton Abdurohman Bin Musa dengan Moch Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap (berkas terpisah) yang isinya bahwa Moch.Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap sudah dihubungi oleh orang suruhan Indra (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu, peran dari Moch.Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap adalah kurir dari Sulton Abdurohman Bin Musa dan membantu Sulton Abdurohman Bin Musa dalam hal mengedarkan sabu dengan cara diranjau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekitar pukul 11.50 WIB didalam rumah Bagong Ginayan 6/71 RT.008 RW.003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kemudian saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dari terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang turut membantu terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam hal mengedarkan Sabu dengan cara diranjau yaitu terhadap saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) yang saat itu sedang tidur di dalam kamar, lalu melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan /pakaian/rumah/tempat tinggal yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Merah Muda dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Kuning dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan yang berada diatas lantai dan menemukan 4 (empat) botol plastik warna Putih berisi Sediaan Farmasi Obat Keras jenis Pil dengan logo "LL" warna Putih yang teletak disamping tempat tidur saksi



MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH). Setelah itu melakukan interogasi kepada saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) mengenai keterkaitan dengan terdakwa II SULTON ABDUROHMAN bin MUSA, dan diakui bahwa sering membantu terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam hal mengedarkan Sabu dan mengambil ranjauan Sabu yang mana yang terakhir kali saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) berhasil mengambil barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan cara diranjau sebesar 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 di Jl. Ahmad Yani Surabaya. Lalu sesuai pengakuan saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH), setelah saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) mengambil ranjauan shabu di Jl. A. Yani Surabaya dan saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) meletakkan shabu tersebut di lemari pakaian kosnya terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib yang saat itu di dalam kosnya ada terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang merupakan adik kandung dari terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA selanjutnya pada hari Kamis 05 Juni 2025 sekitar pukul 12.40 Wib di dalam rumah DKA Tegal 59 RT. 005 RW. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, petugas melakukan pengembangan kasus sesuai dengan hasil introgasi dari saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa I RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang saat itu sedang main playstation.

- Bahwa pada saat saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian setelah melakukan introgasi dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Jalan Bagong Ginayan I No.1J Kec. Wonokromo Kota Surabaya, saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian mengamankan sdri. ELLYN DWI FEBRIAYANTI dan kemudian terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA baru mengakui bahwa sebenarnya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang memindah dan menyimpan shabunya di rumah terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di TKP sebelumnya

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



tepatnya di kamar gudang lantai 2. Kemudian petugas kembali ke rumah terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kemudian ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu di kamar gudang lantai 2. Selanjutnya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA menunjukkan tas ransel hitam yang dibuka yang berisi bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip shabu dengan berat total ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm 12,54$ (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total ± 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- Klip 1 dengan berat 100,44 gram.
- Klip 2 dengan berat 100,48 gram.
- Klip 3 dengan berat 100,47 gram.
- Klip 4 dengan berat 50,61 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- Klip 5 dengan berat 4,21 gram.
- Klip 6 dengan berat 0,63 gram.
- Klip 7 dengan berat 0,58 gram.
- Klip 8 dengan berat 0,58 gram.

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:

- Klip A berisi 10 butir dengan berat 4,34 gram.
- Klip B berisi 10 butir dengan berat 4,31 gram.
- Klip C berisi 9 butir dengan berat 3,89 gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor WA Business 6281936630112.



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 6285183783788.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 5 (lima) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa barang bukti berupa shabu dan extacy tersebut ditemukan didalam tas ransel yang di simpan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di kamar gudang lantai 2 di rumah yang beralamatkan di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya berada dalam bungkus kresek warna hitam yang di masukkan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA langsung kedalam tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya berada dalam kotak kardus warna biru yang dimasukkan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA ke dalam tas ransel hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm$ 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya berada dalam kotak kardus warna biru yang saksi masukkan ke dalam tas ransel hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA, jika ingin pakai biasanya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA meminta shabu ke terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA, lalu terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA diberi shabu paketan hemat secara gratis oleh terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA sekitar seminggu sebanyak satu sampai dua kali atau jika lagi ingin pakai terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA selalu meminta.



- Bahwa terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA tidak pernah membeli shabu / extacy kepada terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA karena terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA biasanya diberi gratis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa I. tidak tahu isi dari tas ransel warna hitam, Terdakwa I. hanya diminta oleh istri dari terdakwa II. Sulton Abdurohman untuk membersihkan kamar, lalu Terdakwa I. meletakkan tas tersebut ke lantai 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. Sulton Abdurohman memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Ahmad Kolili bukan kurir dari Terdakwa II. Sulton Abdurohman, Ahmad Kolili disuruh oleh Indra, Terdakwa II. Sulton Abdurohman tidak tahu mengenai sabu yang disimpan oleh Agus Kolili di dalam kamar kos tersebut; Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA sudah lama sejak saksi kecil tetangga kampung rumah, sedangkan untuk terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA juga sudah lama karena terdakwa RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA merupakan adik kandungnya terdakwa SULTON ABDUROHMAN bin MUSA;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena saksi telah mengambil ranjauan Shabu atas perintah dari Indra yang kemudian Shabu tersebut saksi simpan / letakkan didalam lemari pakaian dalam kamar kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA yang beralamat di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya Shabu tersebut dipindahkan letaknya oleh terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA
- Bahwa saat saksi sedang bersama terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA didalam kamar kos tersebut, kemudian Indra menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada prosesan (proses ambil shabu) dan saksi disuruh untuk stand by memegang Handphone karena



nomor Handphone saksi sudah dinaikkan oleh Indra yang artinya saksi disuruh untuk stand by karena nanti akan ada yang menghubungi saksi untuk mengambil ranjauan shabu, lalu saksi mengiyakan. Setelah itu terdakwa SULTON ABDUROHMAN bin MUSA pamit kepada saksi mau pergi keluar sebentar dan saksi menunggu didalam kamar kos tersebut main PS, selanjutnya Sekira pukul 21.15 Wib ada nomor yang tidak saksi kenal menghubungi saksi melalui telepon whatsapp menyuruh saksi untuk persiapan merapat ke daerah Terminal Bungurasih untuk mengambil ranjauan Shabunya dan saksi mengiyakan, selanjutnya saksi langsung berangkat menuju ke Terminal Bungurasih. Sesampainya ditempat Terminal Bungurasih, saksi menghubungi Indra melalui chat whatsapp namun tidak dibalas oleh Indra. Kemudian saksi menghubungi orang yang sebelumnya menghubungi saksi tersebut melalui telepon whatsapp mengabarkan bahwa saksi sudah tiba di Terminal Bungurasih, lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk menunggu dulu. Selang 1 (satu) jam saksi menunggu, kemudian orang yang sebelumnya menghubungi saksi melalui telepon whatsapp tersebut, menghubungi saksi lagi dan menyuruh saksi untuk bergeser ke Jl. A. Yani Kota Surabaya. Kemudian saksi langsung pergi menuju ke Jl. A. Yani Kota Surabaya tersebut. Pada saat saksi diperjalanan sampai bundaran waru, kemudian orang tersebut mengirimkan sharelokasi dan langsung menghubungi saksi lagi melalui telepon whatsapp menyuruh saksi untuk ke pom bensin / SPBU di Jl. A. Yani Kota Surabaya dan saat itu teleponnya tidak dimatikan. Sesampainya didepan pom bensin / SPBU Jl. A. Yani kota Surabaya, orang tersebut mengatakan bahwa Shabunya ada dibawah tiang bertuliskan dilarang berhenti. Selanjutnya saksi mencari tiang tersebut. Setelah ketemu saksi langsung mengambil ranjauan Shabu tersebut yang terbungkus kresek warna Hitam yang terletak disamping tiang dan saksi jelaskan bahwa setelah saksi mengambil ranjauan Shabu tersebut, kemudian Shabu tersebut saksi bawa menuju ke kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA yang beralamat di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA, kemudian Shabunya saksi simpan / letakkan didalam lemari pakaian dalam kamar kosnya terdakwa SULTON ABDUROHMAN bin MUSA dan tujuan saksi menyimpan / meletakkan Shabu tersebut didalam lemari pakaian dalam kamar kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA karena saksi sembari

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



menunggu perintah dari Indra namun belum ada kabar. Jadi saksi simpan / letakkan saja Shabunya ditempat tersebut dan saksi meletakkan Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib dan saat saksi meletakkan Shabu tersebut didalam lemari pakaian dalam kamar kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA dan kemudian saksi pulang kerumah saksi yang beralamat di Bagong Ginayan 6/71 RT.008 RW.003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Shabu tersebut diatas adalah Shabu yang sebelumnya telah saksi ambil yang kemudian saksi letakkan didalam lemari pakaian dalam kamar kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA. Namun setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA dan petugas menjelaskan kepada saksi terkait 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya tersebut adalah Shabu yang telah saksi letakkan didalam lemari pakaian kamar kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA dan ternyata Shabu tersebut telah dipindah tempatkan oleh terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA dan saksi tidak menghubungi terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA sama sekali dan saksi tidak tahu terkait bagaimana terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA bisa mengetahui jika didalam lemari pakaian dalam kamar kosnya terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA terdapat Shabu yang sebelumnya telah saksi letakkan;

- Bahwa jika saksi disuruh oleh Indra untuk mengambil ranjauan Shabu dan Shabunya sudah saksi antarkan kepada Indra, biasanya saksi diberi upah oleh Indra uang sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga diberi Shabu untuk dikonsumsi secara gratis untuk sekali pengambilan ranjauan Shabu atas perintah Indra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA

- Bahwa Terdakwa I. tidak membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekitar pukul 12.40 WIB didalam kamar rumah DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, pada saat ditangkap Terdakwa sedang main Play Station, kemudian setelah petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, baru Terdakwa ketahui bahwa petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari Unit I Subit II Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekitar pukul 12.40 WIB didalam kamar rumah DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada saat Terdakwa sedang main Play Station tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas Ditresnarkoba Polda Jatim, petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana barang bukti lainnya disimpan, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak tahu apa-apa karena Terdakwa sakit dan tidak tidur dikamar tersebut. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya petugas mengecek handphone Terdakwa dan didalamnya terdapat pesan whatsapp dengan istri kakak Terdakwa sdri. ELLYN DWI FEBRIAYANTI yang sudah dihapus, yang intinya Terdakwa disuruh bersih-bersih barang-barang milik kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memindahkantas ransel warna hitam di kamar gudang lantai 2;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi yang ada didalam tas ransel tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh istri dari Terdakwa II. Sulton Abdurohman bersih-bersih kamar yang ditempati oleh Terdakwa II. Sulton Abdurohman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila Terdakwa II.Sulton Abdurohman sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan karena pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dalam tekanan, Terdakwa dipukul oleh polisi disuruh untuk mengaku;

Terdakwa II. Sulton Abdurohman

- Bahwa Terdakwa II. tidak membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan Basuki Rahmat



Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan kemudian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi 60 (enam puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan $\pm 111,73$ (seratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang ditemukan didalam sebuah plastik warna Kuning yang berada didalam jok sepeda motor Honda PCX warna Hitam dengan No. Pol : L 3117 BAY dan yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi 60 (enam puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan $\pm 111,73$ (seratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya didalam jok sepeda motor Honda PCX warna Hitam dengan No. Pol : L 3117 BAY adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di kamar kos milik Terdakwa yang terletak di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya 4 (empat) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 352 (tiga ratus lima puluh dua) beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir exstasy logo TMT warna kuning dengan berat 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) beserta bungkusnya dan plastic klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 6 (enam) gram beserta bungkusnya adalah bukan milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Indra;
- Bahwa Agus Kolili adalah suruhan dari Indra;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan karena pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dalam tekanan, Terdakwa dipukul oleh polisi disuruh untuk mengaku;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga diperiksa dalam perkara lain atas ditemukannya barang bukti shabu di Jl.Basuki Rahmat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:



1. Saksi Hendro Utaryo, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memeriksa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di ruangan penyidik;
- Bahwa metode yang saksi gunakan adalah tanya jawab dan langsung saksi tuangkan di laptop;
- Bahwa pada saat diperiksa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi tidak melakukan intimidasi dan tekanan;
- Bahwa para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari saksi dengan lancar dan baik;
- Bahwa pada saat saksi periksa, Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, saksi mencetak hasil pemeriksaan, kemudian mempersilahkan Para Terdakwa untuk membaca hasil pemeriksaan, lalu Para Terdakwa tidak keberatan dan bertanda tangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui atas perbuatan yang mereka lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Para Terdakwa keberatan yaitu pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Mohammad Lukman Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memeriksa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di ruangan penyidik;
- Bahwa metode yang saksi gunakan adalah tanya jawab dan langsung saksi tuangkan di laptop;
- Bahwa pada saat diperiksa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi tidak melakukan intimidasi dan tekanan;
- Bahwa para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari saksi dengan lancar dan baik;



- Bahwa pada saat saksi periksa, Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, saksi mencetak hasil pemeriksaan, kemudian mempersilahkan Para Terdakwa untuk membaca hasil pemeriksaan, lalu Para Terdakwa tidak keberatan dan bertanda tangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui atas perbuatan yang mereka lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Para Terdakwa keberatan yaitu pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (satu) bungkus plastic klip sabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, dengan berat netto 345,34 (tiga ratus empat puluh lima koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bersih 4 (empat) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya, dengan berat netto 3,713 (tiga koma tujuh ratus tiga belas) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi total 29 (dua puluh Sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12.54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya, dengan berat netto 11,645 (sebelas koma enam ratus empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor wa bussines 6281936630112 tidak ada;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam beserta simcardnya 6285183783788 IMEI1 862837067308611 IMEI2 862837067309603 MODEL 10DD740CCT0013Z Model v2231;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam,;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 5 (lima) pack plastic kosong;
- 1 (satu) buah sendok warna putih;



- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk extacy warna merah muda dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk extacy warna kuning dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya dengan berat nettp 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan tidak ada merk;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya 62895339343721 IMEI 866471059369096 IMEI2 866471059369088 Nomer Seri SOPMBVFQHIAMINLN;
- 1 (satu) buah brankas warna merah;
- 4 (empat) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna putih dengan jumlah total keseluruhan 3.640 (tiga ribu enam ratus empat puluh) butir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab No.05098/NNF/2021 tanggal 26 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti = No.16626/2025/NNF s/d 16633/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benaar Kristal Metemfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
= 16634/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: MDMA (3,4- Metilenddioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekitar pukul 11.50 WIB, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : tas ransel hitam yang dibuka yang berisi bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip shabu dengan berat total $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm$ 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total $\pm$ 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - Klip 1 dengan berat 100,44 gram.
 - Klip 2 dengan berat 100,48 gram.
 - Klip 3 dengan berat 100,47 gram.
 - Klip 4 dengan berat 50,61 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - Klip 5 dengan berat 4,21 gram.
 - Klip 6 dengan berat 0,63 gram.
 - Klip 7 dengan berat 0,58 gram.
 - Klip 8 dengan berat 0,58 gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:
 - Klip A berisi 10 butir dengan berat 4,34 gram.
 - Klip B berisi 10 butir dengan berat 4,31 gram.
 - Klip C berisi 9 butir dengan berat 3,89 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor WA Business 6281936630112.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 6285183783788.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.



- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 5 (lima) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa barang bukti berupa shabu dan extacy tersebut ditemukan didalam tas ransel yang di simpan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di kamar gudang lantai 2 di rumah yang beralamatkan di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

atau

Kedua Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bagian Kelima Pasal 609 KUHP Nasional dan Pasal 610 KUHP Nasional, yang berbunyi:

Pasal 609 KUHP Nasional

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan :

- a.** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



- b.** Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI dan;
- c.** Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a.** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b.** Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan;
- c.** Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610 KUHP Nasional

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan :

- a.** Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
- b.** Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
- c.** Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V ;

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:



- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan;
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI ;

Menimbang bahwa telah pula berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa : dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana;

Menimbang bahwa saat perkara ini diputus telah berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan *pada saat* Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-



Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diketahui bahwa Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diketahui unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan mengacu kepada unsur “menyalurkan” pada Pasal 610 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun berdasarkan Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diketahui telah terdapat beberapa ketentuan yang diubah, salah satunya adalah Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk sebagai pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dicabut dan masih berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa di depan sidang oleh Penuntut telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa dan Terdakwa II. Sulton Abdurrohman Bin Musa, dimana atas identitas yang telah dibacakan di depan sidang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di depan sidang atas diri Para Terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan dohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab di depan sidang Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian secara berurutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan



perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak";

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, jual beli), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)”; “menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam



bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahbabullah Safiq Muqodas dan saksi Soni Akbar Trilaksono dalam persidangan, bahwa Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekitar pukul 12.40 WIB didalam kamar rumah DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa II. Sulton Abdurohman Bin Musa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 bertempat dipinggir jalan Basuki Rahmat Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berdasarkan pengembangan dari kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi dan pengecekan handphone Terdakwa Sulton Abdurohman Bin Musa dan ditemukan percakapan antara Sulton Abdurohman Bin Musa dengan Moch Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap (berkas terpisah) yang isinya bahwa Moch.Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap sudah dihubungi oleh orang suruhan Indra (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu, peran dari Moch.Agus Kolili alias Bondet Bin Musarap adalah kurir dari Sulton Abdurohman Bin Musa dan membantu Sulton Abdurohman Bin Musa dalam hal mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekitar pukul 11.50 WIB didalam rumah Bagong Ginayan 6/71 RT.008 RW.003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kemudian saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dari terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA yang turut membantu terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam hal mengedarkan Sabu dengan cara diranjau yaitu terhadap saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) yang saat itu sedang tidur di dalam kamar, lalu melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan /pakaian/rumah/tempat tinggal yang



kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Merah Muda dengan berat $\pm$ 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Kuning dengan berat $\pm$ 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kardus jam tangan yang berada diatas lantai dan menemukan 4 (empat) botol plastik warna Putih berisi Sediaan Farmasi Obat Keras jenis Pil dengan logo "LL" warna Putih yang teletak disamping tempat tidur saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH). Setelah itu melakukan interogasi kepada saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) mengenai keterkaitan dengan terdakwa II SULTON ABDUROHMAN bin MUSA, dan diakui bahwa sering membantu terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam hal mengedarkan Sabu dan mengambil ranjauan Sabu yang mana yang terakhir kali saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) berhasil mengambil barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan cara diranjau sebesar 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 di Jl. Ahmad Yani Surabaya, lalu sesuai pengakuan saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) , setelah saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) mengambil ranjauan shabu di Jl. A. Yani Surabaya dan saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) meletakkan shabu tersebut di lemari pakaian kosnya terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib yang saat itu di dalam kosnya ada terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang merupakan adik kandung dari terdakwa II SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA selanjutnya pada hari Kamis 05 Juni 2025 sekitar pukul 12.40 Wib di dalam rumah DKA Tegal 59 RT. 005 RW. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, petugas melakukan pengembangan kasus sesuai dengan hasil introgasi dari saksi MOCH AGUS KOLILI Als BONDET Bin MUSARAP (Alm) (BERKAS TERPISAH) untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa I RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang saat itu sedang main playstation.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian setelah melakukan interogasi dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Jalan Bagong Ginayan I No.1J Kec. Wonokromo Kota Surabaya, saksi bersama team/unit Anggota Kepolisian mengamankan sdr. ELLYN DWI FEBRIAYANTI dan kemudian terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA baru mengakui bahwa sebenarnya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA yang memindah dan menyimpan shabunya di rumah terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di TKP sebelumnya tepatnya di kamar gudang lantai 2. Kemudian petugas kembali ke rumah terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kemudian ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu di kamar gudang lantai 2. Selanjutnya terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA menunjukkan tas ransel hitam yang dibuka yang berisi bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip shabu dengan berat total ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm 12,54$ (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total ± 6 (enam) gram beserta bungkusnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa dan Terdakwa II. Sulton Abdurrohman Bin Musa mencabut semua keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana keterangan terdakwa yang pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai tersangka dengan alasan terdakwa merasa takut sehingga membenarkan setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan atau pencabutan keterangan terdakwa yang telah diberikan pada waktu memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 : Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby



Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan suatu petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 : Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 : Pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang diakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, halaman 324*) adalah :

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan Penyidikan;
2. Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
3. Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat Penyidik dan terdakwa ;

Keterangan terdakwa yang dapat disebut diluar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) KUHP yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a juncto ayat (3) Undang-undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHP memberi kemungkinan bagi tersangka untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan, apabila tersangka tidak mau mendantanganinya, pejabat penyidik membuat catatan tentang penolakan itu dalam berita acara, dengan demikian berita acara itu tetap dianggap sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHP;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Verbalisan atas nama Hendro Utaryo dan Muhammad Lukman Jafar telah diperiksa dipersidangan menerangkan, proses pemeriksaan Para Terdakwa telah sesuai dengan prosedur, tidak dilakukan dengan kekerasan, ancaman dan penekanan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 325*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 237 Ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tintang KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan atau yang didakwakan oleh



Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian, maka Majelis Hakim dengan merujuk “ *bahwa apabila seseorang menyatakan suatu haknya atau membela diri maka seseorang tersebut harus dapat membuktikan atas haknya yang dinyatakan* “ ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum Acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajilah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak – hak kepada Para Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana apa yang telah didakwakan dan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan diri mereka (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa menerangkan saat di tingkat penyidikan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) tetapi Para Terdakwa mulai tidak membenarkan BAP tersebut pada saat pemeriksaan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan para saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti lain sehubungan dengan perkara ini Majelis memperoleh petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekitar pukul 11.50 WIB, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : tas ransel hitam yang dibuka yang berisi bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip shabu dengan berat total $\pm$ 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm$ 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total $\pm$ 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - Klip 1 dengan berat 100,44 gram.
 - Klip 2 dengan berat 100,48 gram.



- Klip 3 dengan berat 100,47 gram.
- Klip 4 dengan berat 50,61 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - Klip 5 dengan berat 4,21 gram.
 - Klip 6 dengan berat 0,63 gram.
 - Klip 7 dengan berat 0,58 gram.
 - Klip 8 dengan berat 0,58 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:
 - Klip A berisi 10 butir dengan berat 4,34 gram.
 - Klip B berisi 10 butir dengan berat 4,31 gram.
 - Klip C berisi 9 butir dengan berat 3,89 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor WA Business 6281936630112.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 6285183783788.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 5 (lima) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa barang bukti berupa shabu dan extacy tersebut ditemukan didalam tas ransel yang di simpan terdakwa I. RAHMAN MAULANA ISHAK Bin MUSA di kamar gudang lantai 2 di rumah yang beralamatkan di DKA Tegal 59 RT.005 RW.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang dapat membantu membuat terang mengenai



tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana keterangan yang pernah diberikan oleh terdakwa diluar sidang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah didukung oleh alat bukti yang sah dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasarkan alasan yang logis sebab telah dikonfrontir dengan saksi Verbalisan yang memeriksa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan saksi verbalisan termasuk saksi – saksi yang berhubungan dalam perkara didepan persidangan namun saat dikonfrontir oleh Para Terdakwa atas keterangan yang ia sampaikan didepan persidangan, sehingga disini Majelis Hakim bersikap dan berbandapat atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tidak mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang mengada – ada, seakan – akan ia membuat alibi baru atas perbuatannya namun ia tidak bisa membuktikan atas penyangkalannya tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpegang pada dakwaan dan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh Para Terdakwa sendiri yang saat itu dalam keadaan sehat dan bebas tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. yang meletakkan dan menyimpan barang bukti berupa 8 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 358 (tiga ratus lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya tersebut ke dalam kotak kardus dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang berada di kamar gudang lantai 2 rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa di chat oleh sdri. ELLYN DWI FEBRIAYANTI yang intinya mencari terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA namun Terdakwa tidak tahu. Kemudian sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa melihat ada bungkus kresek yang isinya narkoba didalam lemari pakaian lalu Terdakwa pindah ke lemari kotak kunci yang ada di depan kamar yang didalamnya sudah ada kotak warna biru berisi sisa shabu dan extacy. Kemudian sekitar 30 menit lagi Terdakwa pindah semuanya menjadi satu kedalam tas ransel warna hitam dan Terdakwa simpan kedalam



kamar gudang lantai 2. Kemudian sekitar pukul 11.22 Terdakwa di chat oleh sdri. ELLYN DWI FEBRIYANTI yang intinya disuruh untuk bersih-bersih barang milik kakak Terdakwa. Lalu Terdakwa jawab "iyhoo uwess";

- Bahwa Terdakwa memindahkan dan menyimpan barang bukti berupa 8 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 358 (tiga ratus lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya beserta kotak kardus warna biru yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang berada di kamar gudang lantai 2 rumah Terdakwa tersebut agar tidak ketahuan dan saat itu memang Terdakwa belum tahu kalau kakak Terdakwa yaitu Terdakwa II. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA dan saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) sudah tertangkap.

- Bahwa barang bukti berupa 8 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 358 (tiga ratus lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya tersebut adalah milik kakak Terdakwa terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) sudah lama karena merupakan teman dari kakak Terdakwa terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA.

- Terdakwa tidak mengetahui saat saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) datang masuk kamar dan meletakkan shabu karena Terdakwa tidur.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA untuk urusan shabu dan extacy nya karena yang sering disuruh / diperintah adalah saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) untuk mengambil / meletakkan ranjauan shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terdakwa. MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARAP (alm) sering disuruh oleh kakak Terdakwa terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA karena biasanya terdakwa. MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARAP (alm) datang ke rumah dan



Terdakwa dengar dan melihat sendiri bahwa terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA menyuruh terdakwa. MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARAP (alm) untuk mengambil ranjauan shabu / extacy yang kemudian setelah berhasil mengambil kemudian dibawa lagi ke kamar dan diserahkan ke terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA. Ataupun biasanya terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA menyerahkan bungkus kepada terdakwa. MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARAP (alm) untuk diranjau ke lokasi yang ditentukan. Namun Terdakwa tidak tahu isi dan jumlahnya.

- Bahwa kakak Terdakwa terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA sering meminjam handphone Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. INDRA / Cak Mad terkait transaksi shabu dan extacy.
- Bahwa maksud dari chat tersebut yaitu sdr. INDRA menyuruh untuk memasang / meranjau extacy sebanyak 11 butir yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada kakak Terdakwa terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA dan Terdakwa sampaikan juga kepada saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di kamar Terdakwa. Selanjutnya ranjauan extacy tersebut disiapkan oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA sedangkan untuk yang berangkat meranjau 11 butir extacy tersebut adalah saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) atas perintah terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA.
- Bahwa rekening yang dimiliki dan digunakan oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA adalah rekening BCA 2582880515 atas nama SUPARMI (nama ibu).
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening BCA 7210459680 atas nama RAHMAN MAULANA ISHAK namun tidak ada kartu ATM nya.
- Benar bahwa rekening Terdakwa digunakan untuk menerima / mentransfer uang oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA. Dan rekening Terdakwa hanya digunakan sebagai lewat saja, sehingga uang tersebut hanya keluar masuk dari rekening BCA 7210459680 atas nama RAHMAN MAULANA ISHAK.
- Biasanya Terdakwa disuruh untuk setor tunai sejumlah uang ke rekening Terdakwa dulu lalu disuruh transfer ke rekening BCA 2582880515 atas nama SUPARMI milik saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) ataupun biasanya Terdakwa juga



disuruh untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening lain atas perintah terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA. Dan terkadang terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA yang melakukan transaksi sendiri karena handphone Terdakwa sering dipinjam.

- Bahwa Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut diatas atas perintah terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA.
- Bahwa yang melakukan transaksi transfer ke rekening PRATANU ADIE SURYA tersebut adalah Terdakwa sendiri atas arahan terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA.
- Setahu Terdakwa pekerjaan terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA hanya bekerja jual shabu dan extacy saja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seharusnya uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba karena memang keseharian dan pekerjaan terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA hanya bekerja jual shabu dan extacy. Namun Terdakwa tidak tahu pasti asal sumber uang tersebut namun setahu Terdakwa itu pasti uang hasil penjualan narkoba.
- Bahwa dari aplikasi MyBCA milik terdakwa pada Handphone Vivo warna hitam didalamnya terdapat bahwa benar rekening Mandiri RIZKI EKA SAPUTRA 721-045-9680 tersebut yang digunakan oleh sdr. INDRA. Dan uang sebesar Rp 50.000,- tersebut diberikan oleh sdr. INDRA kepada saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) sebagai "uang lembur".
- Bahwa sdr. INDRA (Cak Mad) meminta rekening untuk uang lembur, kemudian Terdakwa berikan rekening Terdakwa. Dan uang lembur tersebut sebenarnya untuk saksi MOCH. AGUS KOLILI als DEN BAGUS bin MUSARRAP (alm) (berkas terpisah) yang meranjau shabu / extacy.
- Biasanya Terdakwa diberi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak tentu jika disuruh oleh Terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA untuk setor tunai ke rekening Terdakwa lalu di transfer lagi ke rekening BCA 2582880515 atas nama SUPARMI.
- Bahwa jika Terdakwa ingin pakai biasanya Terdakwa meminta shabu ke terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA, lalu Terdakwa diberi shabu pocketan pahe secara gratis oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA sekitar seminggu sebanyak satu sampai dua kali atau jika lagi ingin pakai Terdakwa selalu meminta.



- Bahwa sekitar bulan Januari 2025 terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA mulai mengedarkan shabu dan extacy.
- Bahwa setahu terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA sdri. SUPARMi mengetahui bahwa rekeningnya digunakan oleh kakak terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA namun tidak tahu digunakan untuk transaksi narkoba.
- Terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA tidak tahu pasti maksud tujuan terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA menggunakan rekening tersebut yang terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA tahu rekening BCA 2582880515 atas nama SUPARMi tersebut dipinjam dan digunakan oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA.
- Bahwa seingat terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA setelah terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA setor tunai (jumlahnya lupa) di ATM Indomaret Jl. Joyoboyo Surabaya lalu terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA disuruh transfer oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA ke rekening BCA atas nama PRATANU ADI SURYA (jumlahnya lupa). Saat terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA disuruh transfer ke rekening tersebut terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA juga sedang bersama dengan terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA disebelah terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA dan melakukan setor tunai biasanya di Indomaret / Alfamidi Jl. Joyoboyo Surabaya. Untuk berapa kalinya terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA disuruh setor tunai tidak ingat pasti berapa kali dalam seminggu dan terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA tidak ingat pasti jumlah uang yang terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA setor tunai karena besarnya tidak tentu sesuai arahan terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA. Namun sesuai dengan mutasi rekening tersebut biasanya terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA disuruh oleh terdakwa. SULTON ABDUROHMAN bin MUSA untuk melakukan transaksi setor tunai ataupun transfer keluar / transfer masuk dari rekening terdakwa. RAHMAN MAULANA ISHAK bin MUSA ke rekening BCA 2582880515 atas nama SUPARMiBahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis Sabu dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II. Sulton Abdurrohman Bin Musa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan Basuki Rahmat Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan kemudian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi 60 (enam puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 111,73 (seratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang ditemukan didalam sebuah plastik warna Kuning yang berada didalam jok sepeda motor Honda PCX warna Hitam dengan No. Pol : L 3117 BAY dan yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi 60 (enam puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 111,73 (seratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya didalam jok sepeda motor Honda PCX warna Hitam dengan No. Pol : L 3117 BAY adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis shabu pada tahun 2016;
- Bahwa berawal petugas dari Unit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 bertempat dipinggir jalan Basuki Rahmat Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, pada saat ditangkap ditemukan barang narkotika di jok sepeda motor terdakwa (barang narkotika tersebut sebagai barang bukti terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dalam perkara terpisah/ perkara lain) selain itu ditemukan percakapan antara terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dengan INDRA (DPO) melalui WA memberitahukan ada barang yang harus diranjau, terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA memberitahu kepada INDRA (DPO) bahwa yang menjadi kurir mengambil ranjauan tersebut adalah saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) dan INDRA (DPO) juga menanyakan nomer telpon saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) kepada terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA karena INDRA (DPO) juga menghubungi langsung kepada saksi MOCH AGUS



KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri), selain terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA;

- Bahwa saksi MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) sebagai kurir untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dari terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali merantau dan terdakwa sendiri sudah membeli narkoba jenis sabu dari INDRA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. petugas juga melakukan pengecekan terhadap HP terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA ditemukan percakapan dengan MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) yang isinya “ bos udah disuruh merapat bungurasih, saya berangkat sekarang ya bos “ artinya MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) sudah dihubungi oleh INDRA (DPO), setelah sabu diambil oleh MOCH AGUS KOLILI als BONDET bin MUSARAP (alm) (berkas tersendiri) selanjutnya dibawa kerumah terdakwa SULTON ABDUROHMAN BIN MUSA;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu terkait sabu yang telah diambil oleh saksi Moch.Agus Kolili yaitu dengan berat 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak bin Musa dan saksi Moch.Agus Kolili, ternyata sabu tersebut adalah sabu untuk Terdakwa yang telah diambil oleh saksi Moch.Agus Kolili dan disimpan didalam kamar kos milik Terdakwa lalu sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa I.Rahman Maulana Ishak Bin Musa atas suruhan dari istri Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dari Indra;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara a quo yaitu 4 bungkus plastik klip shabu dengan berat total ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dan kotak biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total $\pm 12,54$ (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total ± 6 (enam) gram beserta bungkusnya;



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur dalam pasal ini, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa, sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan membenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- Klip 1 dengan berat 100,44 gram.
- Klip 2 dengan berat 100,48 gram.
- Klip 3 dengan berat 100,47 gram.
- Klip 4 dengan berat 50,61 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :

- Klip 5 dengan berat 4,21 gram.
- Klip 6 dengan berat 0,63 gram.
- Klip 7 dengan berat 0,58 gram.
- Klip 8 dengan berat 0,58 gram.

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:

- Klip A berisi 10 butir dengan berat 4,34 gram.
- Klip B berisi 10 butir dengan berat 4,31 gram.
- Klip C berisi 9 butir dengan berat 3,89 gram.



- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor WA Business 6281936630112.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 6285183783788.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 5 (lima) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Barang bukti-barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa II. Sulton Abdurrohman sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba (residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa dan Terdakwa II. Sulton Abdurohman Bin Musa, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Sulton Abdurohman Bin Musa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 4.** Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II. Sulton Abdurohman Bin Musa dengan pidana denda Kategori VI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 5.** Menetapkan Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal kekayaan atau pendapatan tidak mencukupi untuk membayar denda maka diganti pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
- 6.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7.** Menetapkan agar Terdakwa I. Rahman Maulana Ishak Bin Musa tetap berada dalam tahanan;
- 8.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian :
 - Klip 1 dengan berat 100,44 gram.
 - Klip 2 dengan berat 100,48 gram.
 - Klip 3 dengan berat 100,47 gram.
 - Klip 4 dengan berat 50,61 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total 6 (enam) gram beserta bungkusnya dengan rincian :



- Klip 5 dengan berat 4,21 gram.
- Klip 6 dengan berat 0,63 gram.
- Klip 7 dengan berat 0,58 gram.
- Klip 8 dengan berat 0,58 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 29 (dua puluh sembilan) butir extacy logo TMT warna kuning dengan berat total 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:
 - Klip A berisi 10 butir dengan berat 4,34 gram.
 - Klip B berisi 10 butir dengan berat 4,31 gram.
 - Klip C berisi 9 butir dengan berat 3,89 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu beserta simcard 6288994259502, nomor whatsapp 62881027991550 dan nomor WA Business 6281936630112.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 6285183783788.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 5 (lima) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah sekrop sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dimusnahkan;

- 9. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh kami, Ardiani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Ira Wati, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

ttd

Ardiani, S.H.

ttd

Ira Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 2526/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)